МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний транспортний університет

Факультет соціально-економічних та правових наук

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни:

Кваліфікація адміністративних правопорушень

На тему: Поняття адміністративних стягнень

Виконав: студент 2 курсу

заочної форми навчання

Єгоров Єгор Віталійович

Київ 2026

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ, МЕТА ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

2. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Адміністративна відповідальність є важливим засобом забезпечення законності, громадського порядку та належного функціонування публічного управління. У повсякденному житті громадяни й організації взаємодіють із державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими учасниками суспільних відносин. Порушення встановлених правил у таких сферах може створювати загрозу правам інших осіб, безпеці, порядку управління та суспільним інтересам.

Одним із основних інструментів реагування на адміністративні правопорушення є адміністративні стягнення. Вони застосовуються уповноваженими органами або посадовими особами у визначеному законом порядку та мають на меті не лише покарання правопорушника, а й запобігання новим порушенням. Водночас застосування стягнень пов’язане з обмеженням прав особи, тому потребує чіткого законодавчого регулювання, дотримання процесуальних гарантій і принципу законності.

Актуальність теми зумовлена необхідністю розуміти правову природу адміністративних стягнень, їхні види, мету та правила застосування. Особливе значення має правильне розмежування адміністративних стягнень та інших заходів державного примусу, а також забезпечення пропорційності відповідальності характеру вчиненого правопорушення.

Метою роботи є розкриття поняття адміністративних стягнень, визначення їхніх основних ознак і цілей, характеристика передбачених законодавством видів стягнень та аналіз загальних правил їх накладення

1. ПОНЯТТЯ, МЕТА ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності, яка застосовується до особи за вчинення адміністративного правопорушення. Основне нормативне регулювання цієї сфери міститься в Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Відповідно до статті 23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою відповідальності та застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

З наведеного визначення випливає, що адміністративне стягнення має публічно-правовий характер. Воно застосовується не довільно, а лише за наявності передбачених законом підстав і в порядку, встановленому законодавством. Накладення стягнення є офіційною реакцією держави на вчинене адміністративне правопорушення та тягне для правопорушника визначені законом несприятливі наслідки.

До основних ознак адміністративного стягнення належать: по-перше, його встановлення законом; по-друге, застосування у зв’язку з учиненням адміністративного правопорушення; по-третє, можливість застосування лише уповноваженим органом або посадовою особою; по-четверте, дотримання визначеної процедури; по-п’яте, наявність карального та превентивного призначення. Ці ознаки відрізняють адміністративні стягнення від заходів припинення правопорушень, запобіжних заходів та інших форм адміністративного примусу.

Мета адміністративного стягнення має декілька взаємопов’язаних складових. Виховна складова полягає у формуванні в особи поваги до закону й усвідомлення неприпустимості протиправної поведінки. Превентивна складова спрямована на недопущення повторних

правопорушень з боку тієї самої особи та на стримування інших осіб від подібних дій. Водночас стягнення не повинно розглядатися як самоціль: його застосування має відповідати законодавству та обставинам конкретної справи.

Важливим є принцип індивідуалізації адміністративної відповідальності. Під час визначення виду й розміру стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, а також обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність. Це дає змогу пов’язати наслідки правопорушення з конкретними обставинами справи та уникати формального підходу.

Адміністративні стягнення необхідно відмежовувати від інших заходів впливу. Наприклад, вимога припинити протиправну поведінку може бути спрямована на негайне припинення порушення, тоді як адміністративне стягнення є мірою відповідальності за вже вчинене правопорушення. Окремі заходи, передбачені законом щодо неповнолітніх або в інших спеціальних випадках, можуть мати іншу правову природу, тому їх не слід автоматично ототожнювати зі стягненнями.

2. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стаття 24 КУпАП передбачає систему адміністративних стягнень. До неї належать: попередження; штраф; оплатне вилучення предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; конфіскація такого предмета або грошей, одержаних унаслідок правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого громадянинові; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; заборона здійснення лобіювання; громадські роботи; виправні роботи; суспільно корисні роботи; адміністративний арешт; арешт з утриманням на гауптвахті. Законами можуть установлюватися й інші види адміністративних стягнень, а також у передбачених законом випадках - адміністративне видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства. За статтею 25 КУпАП окремі стягнення можуть бути основними або додатковими, а за одне правопорушення може бути накладено основне або основне й додаткове стягнення. Перелік і правила застосування потрібно звіряти з чинною редакцією Кодексу.

Попередження полягає в офіційному осуді вчиненого правопорушення та застосовується у випадках, передбачених законом. Воно не пов'язане з безпосереднім стягненням коштів або вилученням майна, однак має юридичне значення як форма державного реагування на протиправну поведінку.

Штраф є одним із найпоширеніших видів адміністративних стягнень. Він полягає у сплаті особою визначеної законом грошової суми. Розмір штрафу встановлюється відповідною статтею КУпАП або іншим законом, а його призначення має відбуватися в межах санкції, передбаченої за конкретне правопорушення. Несплата штрафу в установленому порядку може спричиняти наслідки, визначені законодавством.

Оплатне вилучення предмета передбачає примусове вилучення предмета, який став знаряддям або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, з подальшою реалізацією у встановленому законом порядку та передачею колишньому власникові вирученої суми за вирахуванням відповідних витрат. Цей захід застосовується лише у випадках, прямо передбачених законодавством.

Конфіскація відрізняється від оплатного вилучення тим, що полягає у примусовому безоплатному зверненні предмета або грошей у власність держави за рішенням компетентного органу чи суду у випадках, визначених законом. Оскільки конфіскація істотно зачіпає право власності, її застосування вимагає чіткої законної підстави та дотримання процедури.

Позбавлення спеціального права може застосовуватися, наприклад, щодо права керування транспортними засобами або права полювання, якщо відповідна санкція передбачена законом. Його зміст полягає в тимчасовому обмеженні можливості користуватися спеціальним правом у зв’язку з учиненим правопорушенням. Закон установлює підстави, строк та порядок застосування такого стягнення.

Громадські роботи полягають у виконанні особою у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначається уповноваженими органами в межах законодавства. Виправні роботи передбачають виконання робіт за місцем праці з утриманням установленої частини заробітку у дохід держави. Суспільно корисні роботи є окремим видом стягнення, який застосовується у визначених законом випадках і має спеціальні правила виконання.

Адміністративний арешт є суворим видом адміністративного стягнення, що полягає в короткостроковому позбавленні волі та застосовується лише у виняткових випадках, передбачених КУпАП, як правило, судом. Закон визначає категорії осіб, до яких він не може

застосовуватися, а також граничний строк та порядок виконання. Через інтенсивність втручання у права людини його застосування потребує особливо ретельного дотримання законності.

Для окремих категорій правопорушень законодавство може передбачати спеціальні стягнення або особливості їх застосування. При цьому не кожен вид стягнення може застосовуватися до будь-якого адміністративного правопорушення: вирішальне значення має санкція конкретної статті та загальні положення КУпАП. Необхідно також ураховувати спеціальні правила щодо неповнолітніх, військовослужбовців та інших осіб, якщо вони передбачені законодавством.

3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Застосування адміністративного стягнення відбувається у визначеній законом процедурі. Вона має гарантувати об’єктивне з’ясування обставин справи, установлення факту правопорушення та вини особи, а також можливість реалізації нею процесуальних прав. Уповноважений орган або посадова особа не можуть призначати стягнення лише на підставі припущень чи з міркувань доцільності.

Під час розгляду справи необхідно з’ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна конкретна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи існують обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, а також інші обставини, важливі для правильного вирішення справи. Докази мають оцінюватися в сукупності відповідно до вимог законодавства.

Стаття 33 КУпАП визначає загальні правила накладення стягнення. При його обранні враховуються характер правопорушення, особа порушника, ступінь вини, майновий стан, а також обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність. Стягнення має призначатися в межах, установлених нормативним актом, який передбачає відповідальність за конкретне діяння.

До обставин, що можуть пом’якшувати відповідальність, закон відносить, зокрема, щире розкаяння винного, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди, вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання чи збігу тяжких особистих або сімейних обставин та інші передбачені законом обставини. Перелік обставин, що обтяжують відповідальність, також визначається КУпАП. Їх наявність повинна встановлюватися на підставі матеріалів справи.

Важливе значення мають строки накладення адміністративних стягнень. Стаття 38 КУпАП установлює загальні та спеціальні строки

залежно від виду правопорушення й органу, який розглядає справу. Після закінчення відповідного строку накладення стягнення допускається лише в тих випадках, коли це прямо випливає з чинного законодавства. Оскільки строки та винятки можуть змінюватися, під час практичного застосування необхідно перевіряти актуальну редакцію Кодексу.

Рішення про накладення адміністративного стягнення оформлюється у передбаченій законом формі. Особі мають бути забезпечені права, визначені КУпАП, зокрема право ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання та користуватися правовою допомогою у встановленому порядку. У випадках, передбачених законом, постанова може бути оскаржена до відповідного органу або суду.

Дотримання процесуальних гарантій має принципове значення, оскільки адміністративне стягнення може обмежувати майнові, професійні або інші права людини. Законність рішення залежить не тільки від правильного визначення виду стягнення, а й від компетенції органу, достатності доказів, дотримання строків і забезпечення права особи на захист.

ВИСНОВКИ

Адміністративні стягнення є важливим інститутом адміністративного права та одним із основних засобів реагування держави на адміністративні правопорушення. Вони застосовуються у встановленому законом порядку та спрямовані на виховання правопорушника, утвердження поваги до законодавства й запобігання новим порушенням.

У роботі з’ясовано, що адміністративне стягнення характеризується законодавчою визначеністю, застосуванням у зв’язку з адміністративним правопорушенням, компетентністю суб’єкта накладення, процедурною формою та карально-превентивним призначенням. Його застосування має ґрунтуватися на встановлених фактах, а не на припущеннях.

Система адміністративних стягнень включає різні за характером заходи: попередження, штраф, оплатне вилучення та конфіскацію, позбавлення спеціального права, громадські й виправні роботи, суспільно корисні роботи, адміністративний арешт та інші передбачені законодавством заходи. Вибір конкретного виду залежить від санкції відповідної норми та обставин справи.

Накладення адміністративного стягнення потребує врахування характеру правопорушення, особи порушника, ступеня вини, майнового стану й обставин, що впливають на відповідальність. Не менш важливими є дотримання встановлених строків, забезпечення права на захист і можливості оскарження рішення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Кодекс України від 7 грудня 1984 року № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8073-10 (дата звернення: 29.10.2026).
3. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 липня 2005 року № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
4. Про виконавче провадження : Закон України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
5. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. Ю. П. Битяка. Харків : Право.
6. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник. Київ : Юрінком Інтер.